بسم الله الرحمن الرحيم

نصوص مرجعية في التشريع المدرسي

ا. نصوص أساسية ذات بعد عام

مقتطفات من الدستور الموريتاني

الامر القانوني رقم **91-022** بتاريخ 20 يوليو 1991 المثبت والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم **2006-014** الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم **2012-015** الصادر بتاريخ 20 مارس2012

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة

يعلن الشعب الموريتاني، اتكالا منه على الله العلي القدير، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية، والسهر على حرية تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولى: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

المادة 2: الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء

المادة 3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام على الدوام، متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية يفسح القانون المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلى المأموريات والوظائف الانتخابية.

المادة 4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

المادة 5: الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6: اللغات الوطنية هي العربية والبلارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:

- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية،
- حرية دخول التراب الوطني والخروج منه،
- حرية الرأي وحرية التفكير،
- حرية التعبير،
- حرية الاجتماع،
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها،
- حرية التجارة والصناعة،
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.

لاتحد الحرية إلا بالقانون.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية

المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والإسلام دينه.
المادة 24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.
المادة 25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

الباب الثالث
حول السلطة التشريعية

المادة 45: يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
المادة 46 (جديدة): يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية ", يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب "نواب".
المادة 47 (جديدة): ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع العام المباشر.
يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية
يقبل انتخاب لمنصب نائب كل المواطنين الموريتانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية الذين لا تقل أعمارهم عن خمسة و عشرين (25) سنة

الباب السابع
حول السلطة القضائية

المادة 89:السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء .ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلتين إحداهما مختصة في القضاء الجالس والأخرى مختصة في قضاة النيابة العامة ومع مراعاة مبدأ استقلالية القضاء، يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 90: لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.

دراسة مقتطفات في القانون رقم 09-93 بتاريخ 1993/1/18

المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة

المادة 6:

لا يمكن لأي شخص أن يحصل علي صفة موظف إلا إذا كان

1) موريتاني الجنسية
2) يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بحسن السيرة والأخلاق.
3) في وضيعة شرعية تجاه قوانين الاكتتاب في الجيش.
4) يستوفي شروط القدرة البدنية ولعقلية اللازمة للوظائف التي يترشح.
5) عمرة لا يقل عن ثمان عشرة سنة.

وتحدد السن القصوى لدخول الوظيفة العمومية بثلاثين سنة وتتمدد هذه السن :

أ) بعدة تساوي تلك التي يتطلبها الحصول علي تخصص مكمل لشهادة ختم سلك عادي من التعليم العالي وذلك وفقا للشروط المحددة في النظم الخاصة:

ب) بعدة تساوي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية المنجزة : بسنة مقابل كل طفل معال شرعا.

ولا يمكن أن يترتب علي تطبيق احد أو جميع هذه التمديدات زيادة السن القصوى المحددة بهذه المادة

الحصول علي صفة موظف علي أربعين سنة.

المادة 7:

- يلزم كل موظف بمراعاة واجب الحياد والتجرد خلال ممارسته لوظائفه. كما يلزم خلال ممارسة وظائفه وكذا في حياته الخاصة بتحاشي أي تصرف من شأنه الساس من كرامة الوظيفة العمومية ويلزم كذلك وفي كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها عند الإقتضاء.

المادة8 :

- يلزم كل موظف بالتقيد بالتعليمات العامة والأوامر الفردية المكتوبة أو الشفهية الصادرة عن رئيسه فيما عدا حالة كون الأمر الموجه إليه غير مشروع بصفة جلية وفي الوقت نفسه من طبيعته الإخلال الخطير بمصلحة عامة خاصة إذا كان هذا الأمر من شأنه إن يحمل الموظف علي ارتكاب مخالفة جنائية.

المادة9 :

- يخصص الموظفون كامل نشاطهم المهني للمهام للوكالة إليهم. ولا يمكن أن يمارسوا بصفة مهنية أي نشاط خاص مكسب مهما طبيعته. إلا أنه يرخص للموظفين في :

أ) إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية :

ب) إعطاء دروس من اختصاصهم :

ج) انجاز دراسات وإعطاء استشارات بصفة غير اعتيادية شريطة أن لا تكون موجهة ضد الدولة أو المجموعات العمومية المعنية

د) ممارسة المهن الحرة المرتبطة بطبيعة تخصصهم وذلك حسب الشروط المحددة في النظم الخاصة بأسلاكهم وطبقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 اللاحقة.

وفي جميع هذه الحالات تتخذ السلطة المختصة عند الإقصاء كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي مصلحة المرفق.

كما انه لا يمكن للموظفين أن يمتلكون بأنفسهم أو عن طريق وسطاء فوائد في مؤسسة خاضعة لرقابة الإدارة التي ينتمون إليها أو ذات صلة بها وذلك التفادي المساس من استقلاليتهم.

وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري المشار اليه في المادة 24 اللاحقة.

المادة10 :

- فضلا عن قواعد التشريع الجنائي المتعلقة بالسر المهني يخضع الموظف لواجب التكتم المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي أطلع عليها ضمن أو بمناسبة وظائفه.

ويحظر ما لم ينص التشريع المعمول به ذلك كل إبلاغ مستندات أو وثائق إدارية للغير.

ولا يمكن أن يعفي الموظف خارج الخالات النصوص عليها بصراحة في التشريع المعمول به من واجب التكتم المهني والخطر الوارد في الفقرة السابقة إلا بموجب قرار صريح من السلطة التي يتمتع لها.

المادة11 :

- يمكن ان يلزم الموظفون خلال حياتهم المهنية بمتابعة دورات تكوين مهني حسب الشروط المحددة في النظم الخاصة.

المادة14 :

- تضمن حرية الرأي للموظف وتمارس احترام واجب التحفظ المنطبق علي الموظفين.

المادة15 :

- لا يمكن أي تمييز بين الموظفين علي أرائهم وأجنسهم أو عرقهم.

المادة18 :

- يعترف للموظفين بالحق النقابي ويمكنهم إنشاء منظمات نقابية والانضمام إليها بحرية و ممارسة انتداب لديها.

وتخضع نقابات الموظفين لترتيبات قانون الشغل إلا أنه يجب عليهم إيداع نظمهم وقوائم إداريهم لدي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

ويمكن لنقابات الموظفين الترافع أمام القضاء كما يمكنهم الطعن أمام المحاكم المختصة في الأعمال التنظيمية المطبقة لهذا القانون وفي القرارات الفردية التي تمس بالمصالح الجماعية للموظفين.

المادة19 :

- يعترف بحق التكوين المستمر للموظفين وذلك حسيب حاجيات المصلحة ووسائلها.

المادة21 :

- يعترف للموظفين بق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الجماعية ويمارس هذا الحق في إطار القوانين المنظمة له. ويؤدي ترك الخدمة خلال جزء ما من اليوم إثر توقف مدير للعمل إلي خصم ما يقابل يوما من الراتب الأساسي ومكملاته ما عدا العلاوات الأعباء العائلية.

إلا أن القانون يمكن أن يحظر التوقف المدبر للعمل علي بعض للموظفين لطبيعة الوظائف التي يمارسونها أو درجة المسؤولية المترتبة علي هذه الوظائف. ويحظر الإضراب خصوصا علي :

- المعينين في الوظائف السامية المشار إليها في المادة 5 أعلاه
- المعنيين في الوظائف الدبلوماسية :
- وكلاء المواصلات في الإدارية العمومية
- مفتشي التعليم المفتشين المساعدين

- مدراء ورؤساء المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين تحت
ومسئولي التأطير و الرقابة هذه المؤسسات.

المادة23 :

- تلزم الدولة بحماية الموظفين من التهديدات وأعمال العنف والسب والقذف و الإهانة التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارسة وظائفهم وعند الإقضاء بتعويض الضرر الناتج عن ذلك.

و تحل الدولة محل الموظف الذي تم تعويضه الضرر اللاحق به جراء التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة لاسترجاع المبالغ المدفوعة للمعني من مرتكبي هذه التصرفات.

وتتمتع الدولة لنفس الفرض بحق دعوي مباشرة يمكن أن تمارسها عند الحاجة كطرف مدني أمام المحكمة الجنائية.

المادة33 :

يوجد الموظف في إحدي الوضعيات التالية :

1) الخدمة
2) الإعارة
3) خارج الإطار
4) الاسترجاع
5) أداء الخدمة العسكرية

المادة34 :

الخدمة هي وضعية الموظف المرسم في و الذي يمارس فعليا القابلة لهذه الدرجة.

[redacted]

المادة37 :

- لا يمكن للموظف الموجود في وضعية الخدمة ما يمكن مستفيدا من إجازة أو رخصة غياب لهذا الفرض أن وقف عن ممارسة وظيفته إلا تحت تأثير قوة قاهرة خصوصا عجز طارئ لأسباب صحية يلزم بإثباته.ويمكن أن يؤدي كل انقطاع عن العمل –غير مبرر حالة قوة قاهرة أو لم يرخص فيه أو بإجازة أو رخصة غياب طبق إحكام هذا الفصل إلي خصم مقابل يوم من الأساسي للموظف عن كل يوم تغيب دون.

المادة60 :

- يلزم كل مترشح تم تعيينه في احد اسلاك الموظفين بالالتحاق بالوظيفة المسندة له وفي حالة الرفض توجه له السلطة المختصة إنذار اللالتحاق بوظيفته. و إذا يمتثل لهذا في خمسة عشر يوما يفقد الأسفا من نجاحه في المسابقة.

المادة63 :

- يتم كل سنة تقييم الموظف الموجود في الخدمة او المعار من حيث أسلوبه في الخدمة وقيمته المهنية ويشمل التقييم :

أ- تقديرا عاما

ب- علامة من 0 إلي 20 لا تتضمن عشورا ويجب أن تبلغ العلامة للموظف.

المادة64 :

- تقوم السلطة المختصة بتحويل الموظفين ويمكنها أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال وفق شروط يتم تحديدها بموجب مرسوم.

ويجب أن تراعي التحويلات إذا تلائم ذلك مع السير الحسن للمصالح طلبات التحويل التي يعبر عنها المعنيون و أو ضاعهم العائلية.

المادة65 :

- إذا تبين أن موظفا بالنظر الي حالته الصحية غير قادر عن ممارسة وظيفته وإذا لم يمكن تكييف مركز عمله فيمكن تحويله إلي وظيفته. أخر إذا بدأ أنه قادر علي ممارسة هذه الوظيفة.

ويبقي الموظف في هذه الحالة خاضعا للترتيبات المطبقة علي سلكه الأصلي ويحتفظ بأجرته.

المادة66 :

تنتج نهاية الخدمة التي يترتب عليها الشطب من الاطار وفقد صفة موظف عن:

1) الأستقالة المقبولة
2) التسريح يسبب ترك الوظيفة أو عدم الكفاءة المهنية أو إلغاء الوظيفة أو عدم الإعادة عند انقضاء مدة إحالة إلي الاستيداع
3) العزل
4) الإحالة إلي التقاعد

أمر قانوني رقم 2007-025 بتاريخ 09 إبريل 2007المتضمن المدونة الأخلاقية

الباب الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى: تطبق ترتيبات هذه المدونة الأخلاقية على كافة الوكلاء العموميين دون استثناء لوظيفة أو رتبة في السلم، ودون أن تمس بالمدونات الخاصة الأخرى التي أعد بعضها استنادا إلى التزامات خاصة منصوصة في النظم المهنية أو الوظيفية.

الباب الثاني: واجبات والتزامات الإدارة

المادة 2: المساواة بين المواطنين

يجب على الإدارة العامة احترام وحماية المساواة بين كافة المواطنين أمام القانون، وبالتالي فإن معالجتها للحالات المتماثلة للمستفيدين يجب أن تكون متساوية.

ويمنع كل تمييز قائم على الأصل، اللون أو الجنس، والجهة والقبيلة والقومية والقناعة السياسية والعقائدية والنقابية

المادة 3: الحياد

ويمنع على الإدارة ممارسة أي ضغط سياسية أو إ يديولوجي، مهما كان طبيعته على وكلائها

المادة 4: المشروعية

ويجب أن يتم أداء الخدمة العمومية في احترام تام للقانون,و يجب أن تتطابق القرارات المتخذة مع النصوص المعمول بها وأن تسهر المصالح العمومية على تنفيذ القرارات العدلية في المجالات التي تعنيها.

المادة 5: استمرارية الدولة

يجب ضمان أداء الخدمة العمومية بصفة دائمة، وكذا كافة مكوناتها طبقا للقواعد التي تحكم سيرها

المادة 6: الشفافية

يجب أن تتخذ القرارات الإدارية وفقا لإجراءات شفافة بسيطة ومفهومة وأن تكون مبررة بأسباب معللة موجبة.

المادة 7: يجب على الإدارة أن تنشر للعموم المعلومات الضرورية حول النشاطات والإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، وكذلك المعلومات التي تسمح بتقويم تسييرها

الباب الثالث: الواجبات والالتزامات للوكيل العمومي

الفصل الأول: في أداء الخدمة

المادة 8: المهنية

على وكيل الدولة تنفيذ مهامه بمهنية بتوظيف معارفه وكفاءاته وتجاربه لإنجاز المهام المحددة والوصول إلى النتائج المتوخاة وتكمن المهنية في مدى السيطرة والإنجاز الجيد للمهام المطلوبة، طبقا للمعايير الفنية الموصوفة، وهي تخلق قيمة مضافة لنوع الخدمة العمومية.

المادة 9: المسئولية

ويعتبر الوكيل العمومي مسؤولا عن القرارات والإجراءات التي يتخذها والأعمال التي يقوم بها، بما في ذلك الاستخدام الأمثل والسليم للموارد الموضوعة تحت تصرفه.

المادة 10: الكفاءة

يجب على الوكيل العمومي رعاية وتحسين كفاءاته بتحصيل معارف قابلة بشكل منتظم لمسايرة تطور المهام الموكلة إليه, وبهذا المعنى هو مطالب بالمشاركة في النشاطات التكوينية والتأهيلية التي تنص عليها الترتيبات النظامية وخاصة تلك التي تحكمه.

الفصل الثاني: في السلوك

المادة 11: المواظبة في الشغل

على وكيل الدولة واجب المواظبة على عمله للقيام بالمهام الموكلة إليه، فحضوره في الموقع واستعداده لإنجاز العمل، يجب أن يكون أمرا واقعا.

المادة 12: الاستقامة والاحترام

يجب أن يتحلى وكيل الدولة بالاستقامة والوضوح بما يضمن له الاحترام، وهو مطالب بتطبيق مبادئ الانصاف، وأن يتحلى بالعدالة والأخلاق في تنفيذ مهامه.

المادة 13: الروح الجماعية

على الوكيل العمومي أن يبني مع زملائه ومعاونيه علاقات مبنية على احترام الروح الجماعية والتعاون الصريح، ولهم عليه المساعدة المهنية والمعنوية.

الباب الرابع:

واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه المستخدمين

الفصل الأول: احترام المستخدمين

المادة 14: على وكيل الدولة معاملة المستخدمين بكل اعتبار، وعليه أن يكون القدوة الحسنة في الاحترام والمجاملة في علاقته بهم

الفصل الثاني: النزاهة

المادة 15: على وكيل الدولة أن يحترم مبدأ المساواة أمام الخدمة العامة بين كافة المواطنين وعليه أن يبرهن على الحياد والموضوعية وأن يتخذ قراراته في احترام للقواعد المطبقة وأن يقدم للمستخدمين معاملة نزيهة.

وتمنع ممارسة أي تمييز أو إعطاء أي معاملة تفضيلية مهما كان سببها أو مبررها خاصة أي تمييز على أساس الجنس والدين، التملك والأصل والقرابة أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى منظمة نقابية.

الفصل الثالث: الإستقامة

المادة 16: على وكيل الدولة أن يقوم بمهامه بكل استقامة وشفافية، وعليه الاحتراز من أي موقع أو موقف لا يتلاءم مع التزاماته المهنية أو من شأنه المساس بسمعته أو إثارة الريبة والشك في سمعته أو الإضرار بمصداقية المصلحة.

المادة 17: على وكيل الدولة عدم الوقوع في نشاط تقصيري مثل اختلاس الأملاك العمومية أو تسويق النفوذ أو ممارسة الإبتزاز، ويكون خطأ الوكيل الذي يعرضه للعقوبة طبقا للنظم المعمول بها عندما يفرض على شخص طالب للخدمة الإدارية أو يطلب إليه عمولة، أو هدية فائدة أو ربحا مهما كانت طبيعته بشكل مباشر أو غير مباشر

المادة 18: لا يحق لوكيل الدولة أن يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر أي سداد أو عطاء أو ه
أو أي استفادة مادية مربوطة بإنجاز أو الامتناع عن انجاز وظائفه أو التزاماته أو جزء من هذه.

المادة 19: يمنع على وكيل الدولة استخدام الأموال العامة لأي غرض شخصي، وكذلك الطلب إل
معاونيه تقديم خدمات في نشاطات غير داخلة ضمن وظائفه أو مهامه.

الفصل الرابع: العناية والإتقان

المادة 20: يلزم وكيل الدولة بتنفيذ العمل الموكل إليه بأقصى ما يمكن من العناية والإتقان وعليه أن
يعالج الملفات المحالة إليه في آجال معقولة، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تمس حياة الجمهور مباشرة.

المادة 21: لا يحق لوكيل الدولة تحت أي مبرر كان التمسك الظالم، أو الامتناع عن معالجة المراسلات
الموجهة إلى المصلحة.

الفصل الخامس: الزامية إعلام الجمهور

المادة 22: على وكيل الدولة أن يوفر للمستخدمين المعلومات التي يحتاجونها ,والتي يحق لهم الحصول
عليها ,في احترام للتشريعات واللوائح السارية .

وعلى الوكيل بوصفه خادم مصلحة عامة أن يساعد الجمهور بتوجيهه إلى السلطة المختصة والمصلحة
المعنية.

الباب الخامس:

واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه الهيئات والإدارة

الفصل الأول: احترام هيئات الدولة

المادة 23: على وكيل الدولة إنجاز مهامه في احترام للدستور والاتفاقات والعقود والمواثيق الدولية،
وكذلك القوانين والنظم السارية، وهو مأخوذ بواسطة الالتزام الاحتياطي باحترام الهيئات المؤسسة بشكل
شرعي، والشخصيات التي تجسدها.

الفصل الثاني: الإخلاص للسلطة الدستورية

المادة 24: وكيل الدولة ملزم بالإخلاص للسلطة الدستورية التي يتبع لها، وعليه تنفيذ وظائفه بنزاهة
وتجرد ضمن المصلحة العامة، وعليه الإمتناع حتى خارج نشاطه الوظيفي عن كلما من شأنه المساس

من سـمعة المصـلحة العامة فليس له أن يعيب الإدارة أو المنظمة التي يتبع لها أو التعبير بسـوء عن الأعمال المقام بها في هذه.

المادة 25: يمنع على وكيل الدولة استخدام مكانته أو وظيفته، مسئوليته لأغراض سياسية أو انتمائية من شأنها المساس من مصلحة الخدمة العامة.

المادة 26: يرتبط وكيل الدولة بانضـباط في المراتب بالأمور المتعلقة بإنجاز المهام التي هي من صلاحياته، لذا فهو مطالب بالتقيد بأوامر مسئوله المباشر في السلم، وعند تقديره لعدم شرعية الأمر أو ان من شـأنه الإضـرار بالمصـلحة العمومية او ,ارتكاب الوكيل العمومي جريمة جنائية يتوجب امر بالتنفيذ.

الفصل الثالث: تصادم المصالح

المادة 27: لا يحق لوكيل الدولة القيام بأي نشاط أو إنجاز مهمة أو إبرام صفقة، كما لا يحق أن تكون له مصلحة مالية، تجارية أو مادية لا تتلاءم مع وظائفه.

المادة 28: على وكيل الدولة الاجتراز من الوقوع في وضـع يجعل مصـالحه الخاصـة في صـدام مع المصـالح المرتبطة بوظيفته، وفي حالة وجوده في وضـع كهذا، عليه أن يبلغ مسـئوله المباشـر، أو قائد الهيئة التي يتبع لها، وعلى المسئول او القائد اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الإدارة.

المادة 29: وعلى الوكيل عند وجود تصـادم مصـالح شـخصـية له وبين وضـعيته المهنية ,إنهاء النشـاط الذي يتولد عنه هذا التصادم,

المادة 30: يمكن لوكيل الدولة الذي غادر الإدارة العامة، قبول العمل المأجور في مقاولة خاضعة لرقابة أوهي تابعة للمصلحة او المنظمة التي كان يعمل فيها، طبقا لشروط محددة بمرسوم

الباب السادس: ترتيبات مؤقتة ونهائية

المادة 31: كل إخلال بالواجبات والالتزامات المحددة في هذه المدونة يعرض فاعله للعقوبات التأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات المحددة في نصوص تشريعية وتنظيمية سارية.

المادة 32: تقوم السلطات المكلفة بالوظيفة العمومية بالتعاون مع إدارات الدولة بتنفيذ النشاطات التحسيسية والتكوينية لوكلاء الدولة في مجال الروح المهنية والسلوك، وكذلك الإجراءات التطبيقية لإعلام الجمهور.

المادة 33: سينفذ هذا الامر القانوني باعتباره قانون للدولة وينشر وفق اجراءات الاستعجال وفي الجريدة الرسمية.

II. نصوص مشتركة بين التعليم الأساسي والثانوي

الأمر القانوني رقم 81_212 بتاريخ 24سبتمبر 1981 المحدد للنظام الأساسي للتعليم الخاص

الباب الأول

ترتيبات عامة

المادة 1 يسمح للتعليم الخصوصي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بموجب الشروط المنصوصة في هذا الأمر القانوني

المادة 2 لا يمكن فتح أي مؤسسة الا بترخيص مشترك من وزارة الداخلية ووزارة التهذيب الوطني او الوزارة المكلفة بتكوين الأطر

المادة 3 تعتبر مؤسسات تعليم خصوصي المؤسسات المنشاة بمبادرة حصوية فردية أو جماعية من اجل منح صيغة دائمة مباشرة او بالمراسلة لتعليم أطفال من ست سنوات أو بالغين

المادة 4 يشمل التعليم الخصوصي

- مؤسسات تعليم أساسي تضمن لتلاميذها تكوينا مدرسيا من الدرجة الأولى
- مؤسسات تعليم ثانوي تضمن لتلاميذها تكوينا مدرسيا من الدرجة الثانية
- مؤسسات تعليم تقني أو مهني تضمن لتلاميذها تكوينا يحضر كليا أو جزئيا لممارسة حرفة أو مهنة تجارية أو صناعة تقليدية أو زراعية أو تقدم تكوينا أسريا

المادة 5 يمكن أن يشمل التعليم الخصوصي كذلك مؤسسات تقدم دروس تقوية أو دروسا مسائية تضمن التهيئة لمسابقات خاصة

ترخيص شرعي في غضون(6) ستة أشهر بعد نشر هذا الأمر القانوني بالجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يمكن سحب الرخصة الإدارية بصفة مؤقتة أو نهائية. في حالة خرق الترتيبات التشريعية أو التنظيمية ذات العلاقة عند ما لم يعد المعني يستجيب للشروط المطلوبة في حالة ارتكاب خطإ مهني فادح أو انعدام الانضباط أو انحراف خلقي.

المادة 10: تحدد الشروط التي ينبغي توفرها في مدراء ومدرسي مؤسسات التعليم الخصوصي بموجب مرسوم.

العنوان الثالث : في التعليم

المادة 11: ينبغي أن تتلاءم مناهج ومواقيت مؤسسات التعليم الخصوصي مع مناهج ومواقيت مثيلاتها في التعليم العمومي في حالة وجودها.

ومن الممكن أن تطلب مؤسسات التعليم الخصوصي من وزير الوصاية المصادقة علي المناهج التي أعدتها في حالة انعدام المناهج الرسمية.

المادة 12: لا يمكن لمؤسسات التعليم الخصوصي تقديم تعليم إلا من النمط المدرسي وعليها أن تمتنع عن مزاولة أية نشاطات غير مدرسية.

المادة 13: ينبغي أن تتطابق شروط تسجيل تلاميذ ومستمعي مؤسسات التعليم الخصوصي مع شروط نظيراتها في التعليم العمومي عندما تكون هذه الشروط محددة.

على مؤسسات التعليم الخصوصي عند تسجيل تلاميذها أو مستمعيها التأكد من إمكانية متابعتهم بصفة اعتيادية للدروس والتكوينات المقررة ومن إمكانية حصولهم على الشهادات التي من حقهم نيلها عند نهاية دراستهم.

العنوان الرابع : في الرقابة

المادة 14: تخضع مؤسسات التعليم الخصوصي للرقابة الدائمة من طرف وكلاء أسلاك الرقابة والتفتيش في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والنظافة المدرسية وكذلك للهيئات الإدرية. تتم عمليات الرقابة والتفتيش على المستويات الثلاثة: التربوية والتنظيفية والأمنية وذلك لضمان التأكد من وضع التلاميذ في ظروف تدريس مادية ومعنوية جيدة.

المادة 15: لا يمكن لمؤسسات التعليم الخصوصي أن تعطي شهادات.

فالدولة هي وحدها التي لها حقوق احتكار منح الرتب والشهادات.

المادة 16: تلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بترشيح تلاميذها للامتحانات العمومية عند ما توجد امتحانات تكافئ التكوين المقدم.

17

المادة 17: يمكن لمؤسسات التعليم الخصوصي إعطاء إفادات مدرسية للتلاميذ أو لوكلائهم الشرعيين الذين يطلبون ذلك على أن يثبت فيها العنوان الدقيق للمؤسسة، حالة التلميذ المدنية، تاريخ بداية ونهاية الدراسة، الضبط الدقيق للدراسة المتبعة على أن تحمل هذه الشهادات توقيع وخاتم مدير المؤسسة.

العنوان الخامس : في العقوبات

المادة 18: إن أي فرد فتح مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أقدم على تسييرها أو التدريس فيها بدون الرخصة المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية. ستتم متابعته أمام المحاكم المختصة.

إن كل من يعطي رتبا أو شهادات مخالفة للترتيبات المنصوص عليها في هذا الأمر القانوني أو رفض رقابة السلطات الإدارية المخولة وإنذاراتها ستتم متابعته أمام المحاكم المختصة. فالمخالفون يعاقبون بغرامة مالية تتراوح ما بين 25.000 أوقية إلى 50.000 أوقية وفي حالة معاودة المخالفة، فإن العقوبة ستتضاعف.

المادة 19: وبالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة المخالفات لترتيبات المواد 9 - 10 - 12 - 18 فإن السلطة المختصة تستطيع إصدار الأوامر بإغلاق مؤسسة التعليم الخصوصي قبل أية متابعة واتخاذ عقوبات ضد المؤسسة أو الشخص المتهم تتمثل في إحدى العقوبات الإدارية التالية:

- الإنذار
- الحظر المؤقت
- الحظر النهائي

المادة 20: عندما يتعرض شخص طبيعي أو اعتباري للحظر المنصوص عليه في المادة 19 فإنه يفقد الحق في فتح مؤسسة للتعليم الخصوصي على امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 21: ينشر هذا الأمر القانوني وفق إجراءات الاستعجال وينفذ كقانون للدولة.

حرر بنواكشوط في 24 سبتمبر 1981.

18

موم رقم 2019-038 صادر بتاريخ 01 مارس 20 يحدد نظام غياب المدرسين في التعليم الأساسي انوي

ادة الأولى :يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام اب مدرسي التعليم الأساسي والثانوي، وتحديد قيت الأسبوعي الممنوح لكل فئة من المدرسين جراءات المتبعة في جميع حالات التغيب.

ادة 2:تصنف حالاتُ التغيب – بالنسبة للمدرسين- سب مدى استحقاقها وشرعيتها إلى:

- حالات الغياب الممنوح بقوة القانون؛
- حالات الغياب الخاصة الاختيارية المرخصة بناءً على طلب المعني وحسب وضعيته؛
- حالات الغياب غير المرخصة وغير الشرعية.

ادة 3: يستفيد المدرسون في التعليم الأساسي لثانوي من إجازة خلال العطلة الدراسية كما هو صّل في المادة 8 من المرسوم رقم 2014- 188 صادر بتاريخ 8 دجمبر2014، المتعلق بنظام إجازات رخص غياب الموظفين.

ادة 4: يستفيد المدرسون في التعليم الأساسي لثانوي من رُخص الغياب المحددة وفق الحالات الية:

- إجازة مرضية قصيرة الأمد (مؤقتة) ومحددة الأجل؛
- إجازة طويلة المدة على النحو المبين في المادة 38 من القانون رقم93 –009الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
- إجازة الأمومة طبقا للمادة 41 من المرسوم رقم2014- 188 الصادر بتاريخ 8 دجمبر2014، المتعلق بنظام إجازات ورخص غياب الموظفين ؛
- رخص غياب مؤقتة لأداء مناسك الحج أو للمشاركة في بعض الأنشطة العلمية أو الدراسية أو التكوينية أو النقابية كما هو موضح في المادة 39 من القانون رقم93 - 009الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

لمادة 5:تستفيد المرأة المدرسة في التعليم الأساسي أو لثانوي عند وفاة زوجها من رخصة غياب مدة عدتها ن زوجها المتوفي، طيلة 4 أشهر وعشرة (10) أيام ن تاريخ وفاة زوجها.

المادة 6: يمكن أن يستفيد المدرسون في التعليم الأساسي والثانوي من رخص غياب استثنائية لأسباب شخصية أو عائلية على ألا تزيد المدة الإجمالية لها عن15 يوما خلال السنة الدراسية، كما هو موضح في المادة 40 من القانون رقم93 – 009الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

المادة 7: كل مدرس في التعليم الأساسي أو الثانوي تغيب عن وظيفته خارج الحالات المشار إليها في هذا المرسوم يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظم المعمول بها.

المادة 8: كل مدرس ملزم بتخصيص كافة وقته المحدد له للقيام بوظيفة التدريس طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 93 – 009الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

المادة 9: يحدد التوقيت الأسبوعي لكل فئة من المدرسين كما يلي:

- المعلمون والمعلمون المساعدون في التعليم الأساسي: 30 ساعة؛
- أساتذة التعليم الإعدادي: 22 ساعة؛
- أساتذة التعليم الثانوي:18 ساعة.

المادة 10: يجب على كل مدرس في التعليم الأساسي أو الثانوي إكمالُ جدوله الزمني بصرامة طبقا للمادة 9 أعلاه.

المادة 11: في حالة إسناد قسم للمدرس لا يغطي جدوله الأصلي فإنه يوجه إلى قسم آخر في نفس المؤسسة أو في مؤسسة أخرى لإكمال جدوله.

يمكن لمدير المؤسسة أن يسند للمدرس أنشطة إدارية أو ثقافية للمؤسسة لإكمال جدوله الزمني.

المادة 12: كل امتناع من المدرس عن إكمال جدوله الزمني يعتبر غيابا غير مبرر.

المادة 13: يعاقب الغياب غير المبرر طبقا لأحكام القانون رقم93 – 009 الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

المادة 14: يُكلّف الوزراء كلٌ فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

III. نصوص خاصة بالتعليم الثانوي

القانون رقم 69.269 القاضي بإعادة تنظيم التعليم الثانوي

العنوان الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: يهدف التعليم الثانوي إلى:

- صيانة وتطوير الثقافة الموريتانية التقليدية المتوخاة من قيمنا الإسلامية
- أن يكسب إطارات المستقبل وانسجاما مع مواهبهم، التفتح الفكري والمعارف التي من شأنها أن تعمل على الترقية الفنية والاقتصادية والاجتماعية الموريتانية.

المادة 2: يشتمل التعليم الثانوي على مرحلتين تدومان سبع سنوات

- دروس المرحلة الأولى التي تدوم في الحالة الاعتيادية أربع سنوات
- دروس المرحلة الثانية التي تدوم في الحالة الاعتيادية ثلاثة سنوات لا يمكن لأي أحد بأن يتابع دروس المرحلة الثانية دون أن يكون تابع بنجاح دروس المرحلة الأولى.

المادة 3: يعتبر التعليم الثانوي مجانا أما الكتب والأدوات المدرسية الفردية فهي على ذوي التلاميذ حسب شروط يتم تحديدها بمرسوم، إلا أن الأدوات تعطى مجانا للتلاميذ الممنوحين.

المادة 4: يمنع منعا باتا أي عقاب جسدي.

المادة 5: يحدد النظام الداخلي لمؤسسات التعليم الثانوي بواسطة قرار من وزير التهذيب الوطني.

المادة 6: أثناء التمارين المشروعة المدرسية فإن المسؤولية المدنية للدولة تحل محل مسؤولية موظفي التعليم خاصة في حالة ضرر يلحق بالتلميذ، إلا أن احلال الدولة محل الموظفين لا يمنعها من رفع شكوى ضدهم في حالة ما إذا كان الخطأ المهني عائدا إليهم.

المادة 7: تتفرد السلطات المدرسية السياسية والإدارية التي تعترف وزارة التهذيب الوطني بصلاحيتها بحق الدخول في مؤسسات التعليم الثنوي.

العنوان الثاني: مؤسسات التعليم الثانوي

المادة 8: تنشأ مؤسسات التعليم الثانوي بواسطة مرسوم وتؤخذ ترتيبات لتسهيل تنقل التلاميذ الذين تسكن عائلاتهم بعيدا عن المؤسسات المدرسية.

المادة 9: تشتمل مؤسسات التعليم الثانوي على:

- ثانويات تقدم دراسة في المرحلة الأولى والثانية
- إعداديات تقدم تعليما في المرحلة الأولى فقط
- معهد وطني للدراسات العليا الإسلامية يقدم دروسا في المرحلة الأولى والثانية باللغة العربية.

المادة 10: يعتبر التعليم الثانوي مختلطا إذا كان عدد التلاميذ من كل جنس لا يكفي لتبرير إنشاء مؤسسات خاصة بالبنين وأخرى بالبنات.

المادة 11: إن نفقات تشييد البنيات المدرسية ومنازل الموظفين وتجهيزها وصيانتها ورواتب الموظفين تتولاها المؤسسات العمومية أو الدولية.

العنوان الثالث: التلاميذ

المادة 12: لا يمكن لأي أحد أن يتابع الدرس في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية ما لم يعلن نجاحه في مسابقة دخول المؤسسات المذكورة في المادة الثامنة أعلاه، ويمكن أن تتخذ الترتيبات الخاصة التي تتعلق بقبول التلاميذ الأجانب القادمين من الخارج.

المادة 13: يحدد من القبول في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية ب 13 عاما إلا أن رخصا خاصة بتحديد السن يمكن أن تمنح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و16 سنة كحد أقصى في 31 دسمبر من السنة الجارية.

العنوان الرابع: المؤسسات

المادة 14: تقدم الدروس في مؤسسات التعليم الثانوي باللغتين العربية والفرنسية وتعتبر هذه الدروس إلزامية بالنسبة لجميع التلاميذ المسجلين، ويمكن أن تتخذ ترتيبات خاصة بالتلاميذ الأجانب.

المادة 15: تختتم دروس المرحلة الأولى بشهادة الدروس الإعدادية وبعد دراسة المرحلة الأولى يمكن أن يوجه التلاميذ حسب مؤهلاتهم

- إما نحو المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
- إما نحو المرحلة الثانية من التعليم التقني
- إما نحو المدارس المهنية والمختصة

المادة 16: تختتم دروس المرحلة الثانية بشهادة الباكلوريا.

المادة 17: يسمح برسوب واحد في كل مرحلة، إلا أنه من الممكن لوزير التهذيب الوطني أن يمنح رخصا استثنائية لتلاميذ الأقسام النهائية.

- يمكن أن يطرد التلاميذ بصفة نهائية بواسطة قرار وزاري لواحد من الأسباب التالية:
  - حالة جسمية أو عقلية لا تتماشى مع العمل المدرسي
  - سلوك مخل بالسير الطبيعي للدراسة
  - نقص في العمل

العنوان الخامس: الموظفون

المادة 18: يدير كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي مدير يساعده، موظفون إداريون وأساتذة يكون عددهم كافيا لتغطية حاجة المؤسسة.

المادة 19: ينشأ مجلس وطني للتهذيب بمرسوم وبستشيره وزير التهذيب الوطني في كل المسائل ذات الاهتمام الوطني والمتعلقة بالتعليم الثانوي.

العنوان السادس: الترتيبات النهائية

المادة 20: تلغى كل الترتيبات السابقة والمخالفة لهذا القانون وبصفة خاصة القانون رقم 502 . 65 بتاريخ 20 يناير 1965 القاضي بتنظيم التعليم الثانوي.

نواكشوط في 26 يوليو 1969

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف – إخاء – عدل

3467

و.ت.و المنظم للتوقيت والضوارب في سلك التعليم الثانوي.

إن وزير التهذيب الوطني بعد الاطلاع على

- القانون رقم 69 - 269 بتاريخ فاتح أغشت 1969 الذي يحدد إعادة تنظيم التعليم الثانوي وكافة النصوص المعدلة له
- والقانون رقم 99 - 012 بتاريخ 26 ابريل 1999 المتعلق بإصلاح نظام التهذيب الوطني
- والمرسوم رقم 157-2007 بتاريخ 06-09-2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول و الوزراء
- المرسوم رقم 184- 2014 بتاريخ 21 اغشت2014 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة
- المرسوم رقم 077-2014 بتاريخ 07 ابريل 2014 المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني والمنظم للإدارة المكزية لقطاعه؛

يقرر

المادة الأولى : يتوزع توقيت وضوارب السلكين الأول والثاني من التعليم الثانوي على النحو التالي:

1- السلك الأول

المادة	السنوات				لغة التدريس
	الأولى والثانية		الثالثة والرابعة		
	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	
العربية	6	5	5	5	عربية
الفرنسية	5	4	4	3	فرنسية
الانجليزية	2	1	2	1	إنجليزية
الرياضيات	6	5	6	5	فرنسية
العلوم الطبيعية	2	2	3	2	فرنسية
التاريخ والجغرافيا	2	2	3	2	عربية
التربية الإسلامية	4	3	4	3	عربية
التربية المدنية	1	1	1	1	عربية
الفيزياء والكيمياء			2	2	فرنسية
الرياضة البدنية	2	1	2	1	عربية/ فرنسية
المجموع	30	24	32	25	

2- السلك الثاني

أ- شعبة الآداب الأصلية

المواد	السنوات						لغة التدريس
	الخامسة		السادسة		السابعة		
	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	
العربية	4	5	5	6	6	6	عربية
الفرنسية	2	2	2	2	2	2	فرنسية
الانجليزية	2	2	2	1			إنجليزية
الفكر الإسلامي و الفلسفة	3	3	4	3	4	4	عربية
التربية المدنية	1	1	1	1			عربية
التشريع الإسلامي	5	4	4	6	6	6	عربية
القرآن والحديث	4	3	3	3	4	4	عربية
الرياضيات	2	2	2	2	2	2	عربية
الفيزياء والكيمياء	2	2	2	1			عربية
العلوم الطبيعية	2	2	2	1	2	2	عربية
التاريخ والجغرافيا	2	3	2	3	3	3	عربية
الرياضة البدنية	2	1	2	1	2	1	عربية/ فرنسية
المجموع	31	30	31	30	31	30	

2-2- شعبة الآداب العصرية

المواد	السنوات						لغة التدريس
	الخامسة		السادسة		السابعة		
	التوقيت	التوقيت	الضارب	الضارب	التوقيت	الضارب	
العربية	5	5	5	5	6	6	عربية
الفرنسية	5	5	5	5	6	6	فرنسية
الانجليزية	3	3	3	3	3	4	إنجليزية
الفلسفة	2	2	4	4	6	5	عربية
التربية الإسلامية	2	2	2	2	2	2	عربية
التربية المدنية	1	1	1	1			عربية
التاريخ والجغرافيا	4	4	4	4	4	4	عربية
الرياضيات	3	2	2	2	2	2	فرنسية
الفيزياء والكيمياء	2	2	1	2			فرنسية
العلوم الطبيعية	2	2	2	2			فرنسية
الرياضة البدنية	2	1	2	1	2	1	عربية/ فرنسية
المجموع	31	29	32	30	31	30	

3-2- شعبة العلوم الطبيعية

المواد	السنوات						لغة التدريس
	الخامسة		السادسة		السابعة		
	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	
العربية	3	3	2	2	3	2	عربية
الفرنسية	3	3	2	2	3	2	فرنسية
الانجليزية	2	2	2	2	2	2	إنجليزية
الفلسفة	2	2	2	2			عربية
التربية الإسلامية	2	2	2	2	2	2	عربية
التربية المدنية	1	1	1	1			عربية
الرياضيات	4	4	4	5	5	6	فرنسية
الفيزياء والكيمياء	5	4	6	5	7	7	فرنسية
العلوم الطبيعية	5	6	6	6	7	8	فرنسية
التاريخ والجغرافيا	2	2	2	2			عربية
الرياضة البدنية	2	1	1	2	2	1	عربية/ فرنسية
المجموع	31	30	30	31	30	30	

2-4- شعبة الرياضيات

المواد	السنوات						لغة التدريس
	الخامسة		السادسة		السابعة		
	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	التوقيت	الضارب	
العربية	3	3	2	2	3	3	عربية
الفرنسية	3	3	2	2	3	3	فرنسية
الانجليزية	2	2	2	2	2	2	إنجليزية
الفلسفة	2	2	2	2			عربية
التربية الإسلامية	2	2	2	2	2	2	عربية
التربية المدنية	1	1	1	1			عربية
الرياضيات	6	6	7	7	8	8	فرنسية
الفيزياء والكيمياء	5	5	6	6	7	7	فرنسية
العلوم الطبيعية	3	3	3	3	4	4	فرنسية
التاريخ والجغرافيا	2	2	2	2			عربية
الرياضة البدنية	2	1	1	2	2	1	عربية/ فرنسية
المجموع	31	30	30	31	30	30	

المادة 2 : تدخل ترتيبات المقرر الحالي حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2015/2014

المادة 3 : تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر

المادة 4 : يكلف المفتش العام للتهذيب الوطني و مدير التعليم الثانوي ومدير الامتحانات والمديرون للتهذيب الوطني كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإ الموريتانية.

انواكشوط بتاريخ

0565 014

با عثمان

وزارة التهذيب الوطني
Ministère de L'Education Nationale
الوزير
Le Ministre

التوزيع:

- و.ا.ع/ر.ج 2
- و.ا/ا.ع.ج 2
- و.ت.و 30
- م.ع.د 2
- م.ع.ت.ت.ن.ج.ر 2
- ج.ر 2
- و.و 2

26

AA

مقرر رقم 0591 يحدد النظام الداخلي لمؤسسات التعليم الثانوي

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: يخضع التلميذ المسجل في إحدى مؤسسات التعليم الثانوي لهذا القرار المحدد للنظام الداخلي لمؤسسات التعليم الثانوي.

المادة 2: تتولى المؤسسة رعاية التلميذ بعد أن يقدمه إليها ولي أمره الشرعي الذي يلزمه أن يحدد اسمه وعنوانه التام في عين مقر المؤسسة (ويوقع استمارة التسجيل التي توضح التزاماته).
تقع مسؤولية التلميذ المعنوية على عواتق ذويه غير أن الإدارة ستطلع الوكيل حسب الإمكان على عمل التلميذ وأخلاقه خلال السنة ويتم ذلك بأن تسلم المؤسسة كشوف درجات التلميذ ونتائجه إلى وكيله.

المادة 3: يفصل التلميذ من المؤسسة في الحالات التالية:

أ) التحويل إلى مؤسسة أخرى
ب) الاستقالة الطوعية، بوثيقة خطية يقدمها ولي الأمر أو ممثله
ج) الذهاب عن نهاية الدراسة
د) الطرد الناتج عن نقص في العمل
ه) التغيب الطويل عن المؤسسة بدون مبرر شرعي تشعر به الإدارة في الوقت المناسب
و) الطرد الناتج عن سوء الأخلاق.

الفصل الثاني: المواقيت والتأخر والغياب والسلوك

المادة 4: يمكن لكل مؤسسة التغيير من مواقيت عملها اليومي تبعا لمقتضيات الفصول الزمنية، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى نقص في ساعات العمل الأسبوعية، ويلزم إشعار المدير الجهوي للتهذيب بكل تغيير في الجدول الزمني بأسبوع على الأقل قبل البدء بالعمل به.

المادة 5: يجب على مدير المؤسسة أن يوافي المدير الجهوي للتهذيب خلال الشهر الأول من السنة الدراسية بجدول كل فصل وكل أستاذ ليشعر بدوره مدير التعليم الثانوي.

المادة 6: إن حضور التلاميذ إلزامي في ساعات الدراسة المقررة في الجدول الزمني، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخرج التلميذ من المؤسسة في هذه الأوقات إلا بعد حصوله على إذن من الإدارة.

المادة 7: على الإدارة عند ما تلاحظ غياب أستاذ أن تتخذ إحدى الإجراءات التالية:

- تثبت التلاميذ للمراجعة في الفصل تحت إشراف مراقب
- توجه التلاميذ للمكتبة أو قاعة المعلوماتية
- تسريح التلاميذ ليلتحقوا بمنازلهم إذا كانوا في حصتهم الأخيرة.

المادة 8: يسمح للتلميذ الذي يصل متأخرا 30 دقيقة بالدخول في المؤسسة لكن لا يقبل إن زاد تأخره على 15 دقيقة في الفصل إلا إذا أحضر بطاقة دخول من الإدارة.

المادة 9: أي تغيب يجب تبريره، وعلى مدير المؤسسة أن يشعر وكيل التلميذ إن زاد تغيبه على ثلاث حصص.

المادة 10: على التلميذ تقديم شهادة طبية - عن كل تغيب زاد على يومين - تحمل تأشيرة الطبيب المكلف بالصحة المدرسية، وعند انعدام هذا الأخير، تأشيرة من ممرض المؤسسة أو طبيب النقطة الصحية بالقرية.

المادة 11: حتى يكون التلميذ معفيا من الرياضة البدنية فإنه يلزمه تقديم إعفاء معد من قبل طبيب، ويعتبر صالحا فقط للسنة الدراسية الجارية.

المادة 12: يلزم التلاميذ في علاقاتهم مع الإدارة والأساتذة ومراقبي وعمال المؤسسة بالانضباط ، كما تلزم مراعاة صارمة لاحترام العادات (السلوك- اللباس – الحياء). إن أي عصيان أو إظهار سلوك غير لائق اتجاه احد أعضاء هيئة التاطير سيعاقب بصرامة. إن السلم الاداري ينبغي احترامه فيما يتعلق بالروابط بين التلاميذ والإدارة .

المادة 13: يحظر حظرا تاما القيام بمظاهرات جماعية (علنية كانت أم سرية) وكذلك الإضرابات والمهرجانات و الاعتصامات والرفض الجماعي للدروس ويعاقب مر تكبو ذلك معاقبة صارمة.

المادة 14: يمنع التظاهر بالانتماءات السياسية والنقابية داخل المؤسسات التعليمية.

المادة 15: الإتلاف المتعمد للمباني والأثاث المدرسي و إضاعة الأدوات (الكتب آلات العمل) والسرقة المضرة بالمؤسسة باشخاصها وتلاميذها، يسبب إضافة إلي تعويض الخسارة عقوبات خطيرة يمكن أن تصل إلى الطرد المؤقت أو النهائي بدون ضرر لمتابعة قانونية.

المادة16: تحظر المشاجرات والمخاصمات واستعمال التبغ ولعب القمار داخل المؤسسة أو بجوارها وكل هذه الممارسات تعرض أصحابها لعقوبات صارمة، كما يحظر استعمال الهاتف داخل الفصل.

الفصل الثالث : اجتماعات الأساتذة :

المادة 17 : يتألف مجلس الأساتذة من :

أ- مدير المؤسسة رئيسا

ب - مد ير أو مديري الدروس

ج- المراقب أو المراقبين العامين

د - سلك المدرسين في المؤسسة أ والفصل

المادة 18: يبحث مجلس الأساتذة عن طريق التشاور في العمل الأكثر ملائمة و التنسيق الفعلي بين مختلف المواد، بطريقة تضمن أكبر استفادة من مجهودات الكل، وتطورا مستمرا للفصول عامة إضافة إلي تنشئة

و توجيه كل تلميذ على حدة.
وإضافة إلي ذلك فهو يبحث القضايا التربوية التي تهم حياة المؤسسة والحالة المدرسية لكل تلميذ وعندما يبحث هذه المجلس قضايا خاصة بفصل واحد فإن تسميته تصبح مجلس فصل.

المادة19: إن مجلس الأساتذة عليه أن ينعقد على الأقل في نهاية كل فصل دراسي وفي نهاية السنة الدراسية للنظر في النتائج المحصول عليها بالنسبة لكل تلميذ، ولاتخاذ قرار بإحدى الإجراءات التالية اعتبارا لدرجات التلميذ وسلوكه ومثابرته:

- التهنئة
- التشجيع
- لوحة الشرف
- الإنذار
- التوبيخ

يقدم مجلس الأساتذة اقتراحا للسماح بالتجاوز إلى الفصل الأعلى أو الرسوب أو الطرد الناتج عن نقص في العمل، ويستثنى من ذلك التجاوز من السنة الرابعة إلى الخامسة.

يقرر مدير التعليم الثانوي التجاوز إلى الفصل الأعلى أو الرسوب بناء على رأي مجلس الأساتذة.المحال من طرف الإدارة الجهوية.

المادة20 : ينشأ في كل مؤسسات التعليم الثانوي العمومي مجلس للتأديب

ا) دور مجلس التأديب:

المادة 21 : يضطلع مجلس التأديب بمهمتين:

- العمل على توعية التلاميذ بواجباتهم بغية القيام بها اتجاه أنفسهم واتجاه المجموعة المدرسية.
- المعاقبة على الأخطاء الفادحة التي يرتكبها التلاميذ.

ب) تشكيلة مجلس التأديب :

المادة 22 : يتألف مجلس التأديب على النحو التالي:

ا) ممثلين عن الإدارة:

- مدير المؤسسة: رئيسا
- مديري (2) دروس في المؤسسات المكونة من 12 قسما تربويا
- مراقبين (2)عامين: في المؤسسات المكونة من 12 قسما تربويا؛

- المقتصد؛

ب) ثلاثة أعضاء ومساعديهم ينتخبهم سلك الأساتذة في المؤسسات التي لا تزيد على11 قسما.

أما في المؤسسات التي يتراوح عدد أقسامها مابين 12 و22 قسما ، فإن عدد ممثلي سلك الأساتذة سيرفعون إلى 4 (أربعة) ، وفي المؤسسات التي تزيد أقسامها على 22، يصل عدد الممثلين إلى6 (ستة)

3) ممثل لآباء التلاميذ.

ج) سير مجلس التأديب

المادة23 : في حالة غياب المدير ، يتولى مدير الدروس الأكبر رتبة رئاسة مجلس التأديب

المادة24 : ينعقد مجلس التأديب بدعوة من مدير المؤسسة كلما رأى ذلك ضروريا أو على طلب من ثلث أعضائه على الأقل.

لا تقبل مداولات مجلس التأديب إلا بعد حضور مالا يقل عن ثلثي أعضائه.

تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 25 : قبل اتخاذ القرارات، يستدعي مجلس التأديب الأشخاص التالية ويستمع إليهم:

أ) التلميذ المعني أو التلاميذ

ب) الشخص الذي طلب من مدير المؤسسة مثول التلميذ المعني أمام المجلس

ج) وعند الاقتضاء أي شخص من شأنه أن يقدم توضيحات متعلقة بالأحداث.

المادة 26 : بعد المداولات ، يمكن لمجلس التأديب اعتبارا لخطورة التصرفات أن :

أ) يقرر :

1- التوبيخ المسجل في الملف

2- الطرد المؤقت الذي لا يتجاوز 10 أيام

ب) يقترح :

1 – الطرد المؤقت الذي لا يتجاوز 15 يوما
2 – إلغاء المنحة أو الطرد من جميع المؤسسات الوطنية لمدة سنة، أو الطرد النهائي.

المادة 27 : وفي انتظار أن تدخل العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ب في المادة أعلاه حيز التنفيذ فإن التلميذ المعني يمنع من متابعة الدراسة إلا إذا كانت العقوبات المقترحة إلغاء المنحة.

المادة 28 : تسجيل العقوبات التي يتخذها كل من مدير المؤسسة ومجلس التأديب في الملفات المدرسية للتلاميذ

المادة 29 : يمكن أن يؤدي كل قرار بالطرد المؤقت إلى منع دفع المنحة طيلة مدة الطرد

المادة 30 : يمكن عند ما تدعو الحاجة إلى ذلك، أن يمنع التلميذ منعا مؤقتا من متابعة الدروس وذلك في انتظار أن ينعقد مجلس التأديب، وعندها يلزم إشعار وكيله بالأمر.

المادة 31: يعلن مدير المؤسسة إن رأى ضرورة في ذلك ، وبدون استدعاء لمجلس التأديب العقوبات التالية:

- إنذارا أو توبيخا مسجلا في الملف
- طردا مؤقتا من المؤسسة لا يتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 32: العقوبات الممكن اتخاذها هي التالية:

- الطرد الفوري من الفصل مع تقرير فوري يرفع إلى الإدارة
- التأنيب أمام مجلس الأساتذة
- الإنذار المكتوب والمرسل إلى ذوي المعني
- الإنذار أو التوبيخ المسجل في الملف والمعلن من طرف مدير المؤسسة
- الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز 10 أيام والمعلن من طرف مجلس التأديب
- الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز 15 يوما والمعلن من طرف المدير الجهوي للتهذيب على ضوء تقرير من مدير المؤسسة
- الإلغاء المؤقت أو النهائي للمنحة المعلن من طرف وزير التهذيب الوطني إثر تقرير من مدير التعليم الثانوي وبعد الإطلاع على رأي مجلس التأديب ورأي المدير الجهوي للتهذيب.

- الطرد النهائي المعلن من طرف الوزير بناء على تقرير من مدير التعليم الثانوي وبعد الإطلاع على رأي المدير الجهوي للتهذيب .

المادة33 : على مدير المؤسسة أن يعمل على إشراك التلاميذ في الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمؤسسة.

المادة 34 : الأنشطة الاجتماعية والثقافية هي كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية في المؤسسة.

المادة 35 : تلغى كافة الترتيبات السابقة لهذا المقرر وخاصة ترتيبات المقرارات : 0074 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1972 و006/ و.ت.أ.ث./ ا.ت.ث/ الصادر بتاريخ 18 يناير1980 ، والمقرر رقم037 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1990

المادة 36 : يكلف الامين العام لوزارة التهذيب الوطني والمفتش العام و مدير التعليم الثانوي والولاة، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

13 AVR 2015

نواكشوط...../...../

با عثمان